
제주특별자치도체육회 정기종합감사 처분요구서

2024. 11.



대한체육회
Korean Sport & Olympic Committee

[일련번호: 1]

대 한 체 육 회

시 정

[제 목] 재물 조사에 관한 사항

[기관·부서명] 제주특별자치도체육회

[내 용]

제주특별자치도체육회(이하 ‘체육회’라 한다)는 체육회 자산을 효율적·체계적으로 관리하기 위하여 「사무처 운영 규정」에 따라 물품 관리를 해야 하고 물품관리관은 2년마다 정기적으로 재물조사를 실시해야 한다.(동 규정 제78조1)(정기 재물조사 등) 그리고 사무처 운영 규정에 명시되지 아니한 사항은 「공유재산 및 물품관리법」 준용한다고 명시하고 있다.(87조(준용규정)1항2))

체육회 「사무처 운영 규정」상 물품관리라 함은 체육회 사업 및 운영을 위한 모든 물품의 취득, 보관 사용 및 처분 등의 행위를 말하는 것으로 관리의 주체는 체육회 사무처장이고 사무처장은 모든 물품을 효율적으로 운영·관리하여야 한다고 규정하고 있다.(제71조(정의), 제72조(관리책임))

이에, 체육회는 「사무처 운영 규정」 제12장 물품관리의 취지에 따라 체육회의 자산에 대하여 관리 대장을 만들어서 총괄 관리를 하여, 아래 [표1_예시]와 같이 관리 대장에는 물품명, 사양, 규격, 금액, 내용연수, 구입일, 폐기일 등이 기재하여 누구든지 자산에 대한 내용을 확인할 수 있어야 하고 자산관리의 연속성을 가질 수 있어야 한다.

1) 「사무처 운영 규정」 제78조(정기재물조사 등) 물품관리관은 2년마다 정기적으로 그 관리에 속하는 물품에 대한 재물조사를 실시하여야 하며, 필요하다고 인정하는 경우에는 정기재물조사 외에 수시로 재물조사를 할 수 있다.

2) 「사무처 운영 규정」 제87조(준용규정) ① 이 규정에 명시되지 아니한 사항은 예산회계의 수입과 지출, 계약, 물품관리 등 회계사무에 관하여는 지방재정법, 제주특별자치도 지방보조금 관리조례, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 공유재산 및 물품관리법, 제주특별자치도 물품관리조례를 준용하고, 여비 산출은 제주특별자치도 지방공무원 여비조례, 직인·문서 관리는 행정효율과 협업 촉진에 관한 규정과 대한체육회 관련 규정을 준용한다.

그리고 체육회가 준용하는 「공유재산 및 물품관리법」 제60조(재물조사 등)³⁾에 따르면 1년마다 재물조사를 하도록 명시되어 있다.

[표1_(예시)재물관리 대장]

카드 번호	관리 번호	품 명	사양 · 규격	수량	단가(원)	금액(원)	구입일	보관위치	사용기관	폐기일

① 체육회 자산관리 미흡

감사일 현재(2024. 6. 25. ~ 28.) 체육회는 관리하고 있는 자산에 대하여 폐기 처분 시에는 이사회 보고 절차를 지키고 있었으나, 재물조사 결과에 따른 재물관리 대장을 별도로 관리하고 있지 않고 있어 체육회가 보유 및 관리하고 있는 재물의 규모, 관리연수, 구입일, 보관 위치, 금액(감가상각 포함) 등을 확인할 수 없었다. 그 결과 목적에 적합한 재물조사를 수행하였는지에 대하여 판단할 수 없었다.

② 재물조사 규정 개정 필요

체육회는 사무처의 재물조사를 사무처와 스포츠과학센터로 2원화하여 추진하고 있었으며, 사무처의 재물조사는 1년마다 1회씩 진행을 하고 있고, 스포츠과학센터는 2022년, 2023년에는 추진하지 않은 것으로 확인하였다.

※ 2024년도 재물조사 진행 확인

[표2 제주특별자치도체육회 재물조사 실시현황]

구분	재물조사							
	2020년		2021년		2022년		2023년	
사무처	횟수	1회	횟수	1회	횟수	1회	횟수	1회
	기간	2020.12.1.~12.2.	기간	2021.12.2.~12.25.	기간	2022.12.20.~12.30.	기간	2024.1.10.~1.20.
스포츠과학센터	횟수	1회	횟수	1회	횟수	-	횟수	-
	기간	2020.12.20.	기간	2021.12.17	기간	-	기간	-

자료: 제주특별자치도체육회 제출자료 재구성

3) 「공유재산 및 물품 관리법」 제60조(재물조사 등) ① 지방자치단체의 장은 관리하는 물품에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 1년마다 재물조사를 실시하여야 하며, 필요한 경우에는 수시로 재물조사를 할 수 있다.

그리고, 체육회의 「사무처 운영 규정」 내 정기재물조사 기간은 2년으로 준용하는 「공유재산 및 물품관리법」에서 정한 정기재물조사 기간(1년 마다)과 달라 상위법을 준용하여 체육회 규정을 개정해야 할 것으로 판단된다.

[관계기관 의견]

체육회는 관련 법령과 규정을 검토하여 「사무처 운영 규정」 개정하고, 체계적으로 물품관리를 하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 제주특별자치도체육회장은

체육회가 관리하고 있는 자산에 대하여 자산(재물)관리 대장을 작성하여 투명하고 체계적으로 관리하시기 바랍니다. (시 정)

그리고 「사무처 운영 규정」을 상위법을 준용하여 개정하시기 바랍니다. (개 선)

[일련번호: 2]

대 한 체 육 회

통 보

[제 목] 회계 관리에 관한 사항

[기관·부서명] 제주특별자치도체육회

[내 용]

제주특별자치도체육회(이하 ‘체육회’라 한다)는 「정관」 제50조(회계감사 등) 3항에 따라 회계처리는 복식부기로 해야 하며, 체육회 「사무처 운영 규정」 제60조(세입세출 결산보고)에 따라 매년 세입·세출결산 보고서를 작성해야 한다.

그리고 체육회는 「정관」 제8조(회원단체의 권리와 의무)에 따라 대한체육회 「정관」 제10조⁴⁾를 준용해야 하는바 대한체육회의 「회계규정」⁵⁾을 따라야 한다.

대한체육회 「회계규정」에 따르면 규정되지 아니한 사항은 「공익법인회계기준」을 따라야 한다고 규정하고 있어 체육회도 마땅히 해당 기준을 준수하여야 한다.

4) 대한체육회 「정관」 제10조(회원단체의 권리와 의무)

② 정회원단체는 체육회에 대하여 다음 각 호의 의무를 갖는다. <개정 2021. 3. 16., 2021. 7. 5., 2022. 11. 11.>

1. 체육회의 정관과 제 규정을 준수할 의무

2. 삭제

3. 체육회 이사회에서 정하는 회비를 납부할 의무

4. 소관 회원단체의 공정하고 투명한 운영을 지도 및 지원할 의무

5. 체육회로부터 받은 재정 지원금을 규정 및 지원목적에 맞게 사용할 의무

6. 승부조작 방지 계획을 수립·시행할 의무

5) 대한체육회 「회계규정」

제21조(재무제표 표시의 일반원칙) ① 운영성과는 사업성과를 명확히 하기 위하여 수익과 비용을 그 발생원천에 따라 분류하고, 발생한 기간에 정당하게 배분되도록 수익과 이에 대응하는 모든 비용을 정확히 계상하여야 한다.

제37조(수익과 비용의 인식) ① 수익과 비용의 인식은 다음 각 호의 원칙에 의한다.

1. 수익은 발생사실에 의하여 인식하고 실현사실에 의하여 계상한다.

2. 비용은 발생사실에 의하여 인식하고 계상한다.

3. 모든 수익과 비용은 그것이 발생한 기간에 정당하게 배분되도록 처리하여야 한다. 다만, 수익은 실현시기를 기준으로 계상하고 미실현수익은 당기의 순익계산에 산입하지 아니함을 원칙으로 한다.

① 물품 구입·처분 등에 따른 자산 및 비용 인식 등 회계처리

「공익법인회계기준」 제14조(유형자산)에 따르면 ‘유형자산의 감가상각누계액과 손상차손누계액은 유형자산 각 항목의 차감계정으로 재무상태표에 표시하며, 유형자산을 폐기하거나 처분하는 경우에도 그 자산을 재무상태표에서 제거하고 처분금액과 장부금액의 차액을 유형자산처분손익으로 인식해야 한다.’ 고 규정되어 있어 체육회 사업 및 운영을 위한 모든 물품의 취득, 보관, 사용 및 처분 등의 행위를 관리해야 한다.

이에 체육회는 물품 구입·처분 시 물품을 적절한 계정과목으로 산정하여 자산으로 계상하고, 해당 자산의 사용 시 비용으로 인식해야 하며, 체육회가 재산을 취득할 때에는 지체 없이 이를 체육회의 재산으로 편입 조치하여야 한다.

그러나 감사일 현재(‘24.06.25.~06.28.) 재무제표의 유형자산 계정 등 자산·비용 인식 등 체육회의 회계 처리에 대하여 충분하고 적합한 증거를 확인할 수 없어 체육회가 재무상태표, 운영성과표 등에 계상한 금액이 적절한지를 판단할 수 없었다.

이는, 체육회 「정관」과 「공익법인회계기준」 제4조(복식부기와 발생주의)에 따라 회계 처리 및 재무제표를 작성할 때는 발생주의 회계원칙에 따라 복식부기 방식으로 처리하여야 하나, 2020년~2023년도까지 아래 증거(표1)와 같이 공익목적 사업 부문에 있어서 단식부기로 처리하고 있었다.

[표1 제주특별자치도체육회 계정별 원장_증거자료1]

[illegible]

자료: 제주특별자치도체육회 제출자료 재구성

그리고 체육회는 정기재물조사 시 아래 증거(표2 증거자료2)와 같이 재물관리 대장에 취득원가, 장부가액, 내용연수 등 물품에 대한 세부내역을 별도 기재하지 않고 물품 관리를 하고 있었다.

체육회는 발생주의에 따른 복식부기를 속히 적용하여 이에 대한 원인을 해결하고 객관적이고 투명한 회계 처리를 해야 할 것으로 판단되며, 자체적으로 관리하는 장부(재물관리대장) 역시 「공익법인회계기준」에 따라 적합한 회계 처리를 하여 업무의 투명성 및 효율성을 높여야 한다.

[표2 (예시)자산관리 대장]

[illegible]

② 세입·세출 결산서 회계처리

체육회는 「사무처 운영 규정」 제60조(세입세출 결산보고)⁶⁾에 따라 매년 세입·세출결산 보고서를 작성해야 한다.

그러나 감사일 현재('24.06.25.~28.) 체육회가 제출한 [2023년 세입·세출결산 보고서]에는 자체 재원으로 사무처 운영비로 집행한 계정을 국내 사업 기타 계정 (표4 증거자료_2)으로 하는 등 체육회의 회계처리에 대하여 충분하고 적합한 자료를 확인할 수 없었다.

이에 대한 원인 역시 상기 ①번 항목에서 발견하였던 단식부기 처리로 인한 것으로 확인되었다.

[표3 2023년 제주특별자치도체육회 세입·세출결산 보고서]

2023년도 일반회계 세입·세출 결산 총괄표			
세입		세출	
(단위 : 원)		(단위 : 원)	
관	항목	관	항목
합 계		합 계	
15,939,078,406		15,939,078,406	
보조금		스포츠로건강하고행복한제주	
15,939,078,406		15,332,445,258	
도 보조금		생활체육활성화	
13,903,500,000		도보조금	
도교육청보조금		23,000,000	
대한체육회 보조금		대한체육회보조금	
1,694,398,000		363,541,860	
국민체육진흥기금		유아 및 청소년체육 육성지원	
294,000,000		대한체육회보조금	
자체재원		475,328,500	
24,180,406		경기력향상	
		도보조금	
		2,797,235,701	
		대한체육회보조금	
		195,774,000	
		국민체육진흥기금	
		242,550,456	
		대회개최 및 참가	
		도보조금	
		3,026,812,207	
		도교육청보조금	
		8,248,100	
		대한체육회보조금	
		286,353,200	
		직장운동경기부육성	
		대한체육회	
		239,648,500	
		종목단체스포츠대회참가	
		도보조금	
		3,105,849,700	
		종목및지역체육단체육성	
		도보조금	
		411,232,858	
		시체육회운영지원	
		대한체육회보조금	
		24,000,000	
		시도별시군구체육회장협의회운영지원	
		대한체육회보조금	
		0	
		체육진흥기획홍보비	
		도보조금	
		83,942,410	
		사무처운영비	
		도보조금	
		2,626,754,892	
		대한체육회보조금	
		65,645,930	
		자체재원	
		19,694,800	
집행잔액 반납		602,147,542	

자료: 제주특별자치도체육회 제출자료 재구성

6) 「사무처 운영 규정」 제60조(세입세출 결산보고) 사무처는 회계연도가 종료되었을 때에는 세입·세출결산 보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아 이사회의 심의를 거쳐 대의원총회에 제출하여 승인을 받아야 한다.

[표4 증거자료_2]

2023년 제주특별자치도체육회 결산 현황

※ (2020년~2023년) 연도별로 각각 작성

(단위: 천원)

세 입			세 출							비 고	
구 분	항 목	금 액	구 분	항 목	금 액						
					국 고	기 금	지방비	자 체	계		
국민체육진흥 기금	국 고	인 건 비	사 업 비	국 내 사 업	대 회 비	286,354	6,140,910		6,427,264		
		사 업 비			294,000	훈 련 비	435,423	2,797,236		3,232,659	
	소 계	294,000			강습회 등	838,870	1,359,831		2,198,701		
		기 타			242,550	24,000	7,563,065	637,246	8,466,861		
대한체육회 보조금	기 금	인 건 비			소 계	242,550	1,584,647	17,861,042	637,246	20,325,485	
		행정보조비								0	
	소 계	1,620,222		국 제 사 업	파 견 비					0	
시·도 보조금	지방비	인 건 비			초 청 비					0	
		사 업 비			훈 련 비					0	
	소 계	21,006,816		기 타						0	
자체 출연금	찬 조 금	95,060			소 계	0	0	0	0	0	
	사업수익금	277,367			합 계	242,550	1,584,647	17,861,042	637,246	20,325,485	
	기 타	91,232		사 무 국 운 영 비	인 건 비		50,176	2,089,817		2,139,993	
	소 계	463,659	일반경상비			15,470	536,938		552,408		
				소 계	0	65,646	2,626,755	0	2,692,401		

자료: 제주특별자치도체육회 제출자료 재구성

①, ②번 항목에서 지적하였듯이 체육회는 체육회 「정관」 및 「사무처 운영 규정」, 「공익법인회계기준」에 따라 단식부기가 아닌 발생주의에 따른 복식부기를 적용하여 회계 처리를 해야 한다.

[관계기관 의견]

체육회는 외부회계감사 결과 2023년 이전 회계 처리 및 재무제표 작성 시 단식부기로 진행하여 ‘한정 의견’을 받았고, 이에 2024년 사업부터는 세무사 계약으로 복식부기로 기장업무를 진행하고 있으며,

이와 더불어 2024년 외부회계감사를 대비하여 회계사와 유기적인 협의를 진행하여 지적사항에 대한 보완을 하겠다고 답변하였다.

[조치할 사항] 제주특별자치도체육회장은

「정관」 및 대한체육회 「회계규정」, 「공익법인회계기준」을 준수하여 회계 처리 및 재무제표를 작성 시 발생주의 회계원칙에 따라 복식부기 방식으로 처리하시기 바랍니다. (통 보)

[일련번호: 3]

대 한 체 육 회

권 고 · 개 선

[제 목] 전임지도자 및 직장운동경기부에 관한 사항
[기관·부서명] 제주특별자치도체육회
[내 용]

1. 전임지도자 및 직장운동경기부 연차유급휴가 관련

제주특별자치도체육회(이하 “체육회”라 한다)는 감사일(2024.6.25.~6.28.)기준 151명의 상시근로자가 근무하고 있는 사업장으로 체육회는 「근로기준법」 적용을 받으므로, 「근로기준법」 제60조⁷⁾에 따라 발생한 연차유급휴가를 근로자가 청구한 시기에 제공해야 하며,(다만, 사업운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있음.) 근로자가 연차유급휴가를 1년간 사용하지 않을 경우 소멸된다.(다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 해당하지 않음.)

또한 같은 법 제61조 제1항⁸⁾ 및 제2항⁹⁾에 따라 연차유급휴가 사용을 촉진한

7)근로기준법 제60조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.
<개정 2012. 2. 1.>

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012. 2. 1.>

③ 삭제 <2017. 11. 28.>

④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑥ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다. <개정 2012. 2. 1., 2017. 11. 28.>

1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간

2. 임신 중의 여성이 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간

3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간

⑦ 제1항·제2항 및 제4항에 따른 휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제2항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2020. 3. 31.>

8)근로기준법 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진) ① 사용자가 제60조제1항·제2항 및 제4항에 따른 유급휴가(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제60조제2항에 따른 유급휴가는 제외한다)의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 제60조제7항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.
<개정 2012. 2. 1., 2017. 11. 28., 2020. 3. 31.>

경우 사용하지 않은 휴가에 대해 보상할 의무가 없으며, 사용자가 연차유급휴가 사용 촉진을 하지 않은 경우에는 미사용 연차유급휴가에 대해 금전적으로 보상이 가능하다.¹⁰⁾

따라서 체육회는 「근로기준법」 및 관련 규정에 따라 직원들이 연차유급휴가를 사용할 수 있도록 운영해야 하며, 연차유급휴가 사용 촉진을 하지 않은 경우에는 사용하지 않은 연차유급휴가에 대하여 연차유급휴가 미사용 수당을 지급해야 한다.

한편, 체육회는 전임지도자에 관하여 「전임지도자 위촉 및 수당 지급 규정」을 두고 있으나, 연차유급휴가에 대하여 별도로 정한 바는 없으며, 근로계약서 제4조(복무사항) 1. 나.에 근로기준법 제6조(연차유급휴가)에 따른 휴가 제공이 명시되어 있다. 또한 직장운동경기부(지도자 및 선수)에 대해서도 직장운동경기부 지도자 계약서 제3조(휴가 및 근로시간) 제1항 제2호 및 선수계약서 제15조(연차유급휴가)에 연차유급휴가 제공이 명시되어 있다.

그러나 체육회는 전임지도자, 직장운동경기부 지도자 및 선수와 근로계약을 체결하여 연차유급휴가를 제공하면서도 연차유급휴가 사용 촉진제도를 시행하지

-
1. 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것
 2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 제60조제7항 본문에 따른 기간이 끝나기 2개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것

9) **근로기준법 61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)** ② 사용자가 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제60조제2항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 근로자가 휴가를 사용하지 아니하여 제60조제7항 본문에 따라 소멸된 경우에는 사용자는 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 같은 항 단서에 따른 사용자의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다. <신설 2020. 3. 31.>

1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 사용자가 근로자별로 사용하지 아니한 휴가 일수를 알려주고, 근로자가 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것. 다만, 사용자가 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구하여야 한다.
2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 근로자가 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 근로자에게 서면으로 통보할 것. 다만, 제1호 단서에 따라 촉구한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

10) **대법원 2019. 10. 18. 선고 2018다239110 판결**, 근로자가 연차유급휴가에 관한 권리를 취득한 후 1년 이내에 연차유급휴가를 사용하지 아니하거나 1년이 지나기 전에 퇴직하는 등의 사유로 인하여 더 이상 연차유급휴가를 사용하지 못하게 될 경우에 연차유급휴가일수에 상응하는 임금인 연차유급휴가수당을 청구할 수 있는데, 이러한 연차유급휴가수당 역시 취업규칙 등에 다른 정함이 없다면 마찬가지로 통상임금을 기초로 하여 산정할 수당으로 보는 것이 타당하다.

않았음에도 불구하고, [표 1]에 나타난 바와 같이 연차유급휴가 미사용 일수에 대해 연차유급휴가 미사용 수당을 지급하지 않았다.

[표1] 2023년 전임지도자 및 직장운동경기부

연차유급휴가 미사용 내역

구분	성명	미사용 일수	구분	성명	미사용일수
전임지도자	A	13	전임지도자	N	2
	B	10		O	4
	C	1		P	11
	D	2		Q	3
	E	2		R	7
	F	9		S	7
	G	2	직장운동 경기부	T	1
	H	21		U	5
	I	18		V	6
	J	12		W	6
	K	11		Z	1
	M	3		-	-

※ 자료: 제주특별자치도체육회 제출자료 재구성

2. 전임지도자 지원 사항 관련

체육회는 「전임지도자 위촉 및 수당 지급 규정」을 통해 정관 제4조(사업) 제4호11)에 따라 체육 분야에서 우수한 지도역량을 가진 사람을 전임지도자로 위촉하여 도(道)대표 선수 및 팀을 지도하며, 경기력 향상에 기여하도록 위촉 절차 및 수당 지급 등의 관리를 규정하고 있다.

동 규정 제11조(급여 및 지급일) 제1항, 제3항 및 제4항¹²⁾에 따라 지도자의 기본 급여는 체육회에서 책정하여 지급하도록 되어 있으며, 예산 범위 내에서 3등급으로 나누어 지급하고, 수당은 예산 범위 내에서 체육회에서 책정하여 지급하도록 규정되어 있다. 따라서 체육회는 기본 급여와 수당을 지급할 때 해당 규정에 따라

11) 제주특별자치도체육회 정관 제4조(사업) 체육회는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음의 사업과 활동을 수행한다.
4. 제주자치도 선수·지도자 및 직장운동경기부의 육성과 경기기술의 연구 촉진

12) 제주특별자치도체육회 전임지도자 위촉 및 수당 지급 규정 제11조(급여 및 지급일) ① 지도자 기본 급여는 체육회에서 책정하여 지급한다.
② 급여지급일은 매월 25일로 하며 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.
전임지도자에게 지급되는 기본 급여는 예산의 범위 내에서 3등급으로 나누어 지급한다.
수당은 예산의 범위에서 체육회에서 책정하여 지급한다.

지급해야 한다.

그러나 체육회는 규정과 달리 모든 전임지도자에게 기본 급여 2,420천원을 일괄적으로 지급하고 있으며, 별도의 규정이나 지침에 따른 근거 없이 세입 예산(안)에 경기력향상-전문체육지도자 운영-인건비로 기본급, 식비, 교통비, 맞춤형복지비, 장기근속수당, 명절항공료 지원비 및 파견비 등을 편성하여 지급하고 있으며,

내부결재(2023년 전임지도자 수당 지급 계획(안))를 통해 기본급, 식비, 교통비, 맞춤형복지비, 장기근속수당, 명절수당, 퇴직금 및 성과금을 지급하고 있다. 이로 인해 [표 2]와 같이 「전임지도자 위촉 및 수당 지급 규정」, 세입 예산(안), 수당 지급 계획(안) 간에 지급 항목에 차이가 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 전임지도자 수당 지급 관련

구분	규정	세입 예산(안)	수당 지급 계획(안)
지급 기준	기본급	기본급	기본급
	-	식비	식비
	-	교통비	교통비
	맞춤형복지비	맞춤형복지비	맞춤형복지비
	-	장기근속수당	장기근속수당
	-	-	명절수당
	-	명절항공료 지원비	-
	-	파견비	-
	-	성과금	성과금

※ 자료: 제주특별자치도체육회 제출자료 재구성

특히 명절항공료 지원비와 파견비(1회 300,000원, 4회 최대한도 지급)를 별도의 세부지침이나 기준 없이 [그림 1]과 같이 내부결재만으로 지급되었으며, 내부결재 문서에도 세부 지급 기준이 명시되지 않아 관련 근거가 불충분한 상태에서 지원되었다.

[그림 1] 전임지도자 파견비 및 명절항공료 지원 관련

"도민이 행복한 스포츠 도시 제주" "자연, 문화, 사람의 가치를 키우는 제주체육" 제주특별자치도체육회 수신 내부결재 (경유) 제 목 전임지도자 파견비 지원 2021 MBC배 전국수영대회 결 제50회 전국소년체육대회에 참가하는 지도자에게 아래와 같이 파견비를 지원하고자 합니다. 1. 행 사 명 : 2021 MBC배 전국수영대회 결 제50회 전국소년체육대회 2. 기 간 : 2021. 11. 02.(화) ~ 06.(토), 5일간 3. 장 소 : 대정체육국제수영장 4. 지급금액 : 600,000원 5. 파견자 및 지출선 <table border="1"> <thead> <tr> <th>연번</th> <th>성명</th> <th>지급금액</th> <th>계좌번호</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>300,000원</td> <td>(농협은행) 901013-56-112724</td> <td>3회 지원</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>300,000원</td> <td>(제주은행) 10-02-277776</td> <td>3회 지원</td> </tr> </tbody> </table> 6. 지출과목 : 도로요금, 체육진흥사업비, 전문체육지도자운영비, 관리비(지도자 파견비), 급료	연번	성명	지급금액	계좌번호	비고	1		300,000원	(농협은행) 901013-56-112724	3회 지원	2		300,000원	(제주은행) 10-02-277776	3회 지원	"도민이 행복한 스포츠 도시 제주" "자연, 문화, 사람의 가치를 키우는 제주체육" 제주특별자치도체육회 수신 내부결재 (경유) 제 목 전임지도자 명절(설)항공료 지급 분회 전임지도자 종 설 연휴 기간에 고향 방문을 위해 항공 및 승선료를 지출한 지도자들에게 명절항공료를 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 전임지도자 명절항공료 지급 나. 지급내역 : 불임 다. 지급금액 : 254,000원정 라. 지출과목 : 제주역량발전의 스포츠, 경기력향상비, 전문체육지도자운영비, 관리비(명절항공료 지원비) 붙임 : 1. 명절항공료 지급 내역 및 랑승권 1부 올.
연번	성명	지급금액	계좌번호	비고												
1		300,000원	(농협은행) 901013-56-112724	3회 지원												
2		300,000원	(제주은행) 10-02-277776	3회 지원												

※ 자료: 제주특별자치도체육회 제출자료 재구성

3. 전임지도자 해촉 관련

체육회는 정관 제39조(각종 위원회의 설치)¹³⁾에 근거하여 각종위원회를 설치할 수 있으며, 위원회의 기능 및 목적 등을 규정으로 정해 운영해야 한다.

체육회 「전임지도자 위촉 및 수당 지급 규정」 제10조(해촉)¹⁴⁾에서는 복무 태도가 불성실하거나 자질이 부족하다고 판단되는 등 해촉 사유가 발생할 경우, 경기력향상위원회의 심의를 거쳐 해촉할 수 있도록 규정하고 있다.

- 13) **제주특별자치도체육회 정관 제39조(각종 위원회의 설치)** ① 체육회는 사업수행과 목적 달성을 위하여 이사회의 자문기구로 학교체육위원회, 생활체육위원회 등 각종 위원회를 설치한다.
 ② 체육회는 필요에 따라 이사회의 의결로 제1항 이외의 위원회를 설치할 수 있다.
 ③ 위원회 위원은 해당 체육회의 다른 위원회 위원을 겸임할 수 없다. <개정 2022. 7. 14.>
 ④ 제1항의 각종 위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대한체육회의 해당 위원회 규정에 따라 체육회가 별도로 정한다.
- 14) **제주특별자치도체육회 전임지도자 위촉 및 수당 지급 규정 제10조(해촉)** ① 체육회는 지도자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 경기력향상위원회의 심의를 거쳐 해촉 한다.
 1. 복무태도가 불성실하거나 자질이 없다고 판단될 경우
 2. 정당한 사유 없이 지휘감독자의 명에 불응할 때
 3. 형사상 유죄 판결이 확정된 사람
 4. 체육지도자로서의 품위를 손상시켰을 때
 5. 질병 또는 사고로 선수지도 및 관리를 계속할 수 없을 때
 6. 법령, 규약, 기타 제 규정을 위반하였을 때
 7. 기타 지도자로서 자질이 없다고 인정되었을 때
 ② 경기력향상위원회에서 해촉된 지도자가 그 결과에 불복하여 재심을 신청하였을 때에는, 신청일로부터 15일 이내에 인사위원회에서 재심을 하여야 한다.

따라서 체육회가 이 규정에 따라 경기력향상위원회의 심의를 통해 전임지도자를 해촉하려면, 우선 경기력향상위원회 기능과 역할을 명확히 규정하여 위원회가 전임지도자 해촉 사항을 심의 할 권한이 있음을 분명히 해야 한다.

그런데 체육회 「경기력향상위원회 규정」 제3조(기능)¹⁵⁾를 보면 전임지도자의 양성과 자질향상에 관한 사항은 경기력향상위원회의 심의 사항으로 규정하고 있으나, 해촉에 관한 사항은 포함되어 있지 않다. 즉, 「전임지도자 위촉 및 수당 지급 규정」에서 경기력향상위원회가 전임지도자 해촉 사항을 심의하도록 규정하고 있음에도, 경기력향상위원회 규정에는 이러한 기능이 포함되어 있지 않아 경기력향상위원회에서 전임지도자를 해촉할 수 있는 권한이 없다.

따라서 협회는 「경기력향상위원회 규정」 제3조(기능) 등을 개정하여 경기력향상위원회에서 해촉에 대하여 심의할 수 있는 권한에 대한 근거를 마련하거나, 「전임지도자 위촉 및 수당 지급 규정」 제10조(해촉)를 개정하는 등 관련 근거를 명확히 해야 한다.

[관계기관 의견]

가. 전임지도자 및 직장운동경기부 연차유급휴가 관련

체육회는 매해 ‘전임지도자’에게 미사용 연차유급휴가에 대하여 구두로 사용을

15) 제주특별자치도체육회 경기력향상위원회 규정 제3조(기능) 위원회는 다음 각 호의 사항을 검토 심의하고 이를 결정 시행한다. 다만, 결정된 사항은 이사회에 보고한다.

1. 종합적 경기력향상 기본계획 수립
2. 강화훈련 참가인원, 선수의 선발 및 교체후보자 추천에 관한 사항
3. 강화훈련의 실시, 지도, 감독, 평가분석, 훈련방법, 채택에 관한 사항
4. 도대표 선수의 경기력향상 대책 및 평가에 관한 사항
5. 우수소질 보유자의 발굴육성에 관한 사항
6. 삭제 <2023. 7. 7.>
7. 삭제 <2023. 7. 7.>
8. 전임지도자의 양성과 자질향상에 관한 사항
9. 선수강화훈련 참가인원 및 선수의 상벌 건의에 관한 사항
10. 훈련장 운영 및 훈련용기구 보급에 관한 사항
11. 우수선수(팀)지원, 체육장학생 선발에 관한 사항 심의<신설 2022. 6. 21.>
12. 기타 경기력향상에 관한 사항

권유하고 있으며, 별도 연차유급휴가 미사용에 따른 수당을 지급하지 않고 있다고 답변하였으며,

또한 매해 ‘직장운동경기부’ 선수단에게 미사용 연차유급휴가에 대하여 구두로 사용을 권유하고 있으며, 선수단의 특수성을 고려하여 전지훈련 및 전국·국제대회 참가 후, 통상적으로 2일간 휴무일을 주고 있으나, 별도로 연차유급휴가 미사용 수당은 지급하지 않고 있다고 답변하였다.

그러나 체육회가 구두로 연차 사용을 촉진한 방법은 「근로기준법」 제61조(연차 유급휴가의 사용 촉진)에 따른 정식 절차로 인정될 수 없으므로, 이에 따라 연차유급휴가 미사용 수당을 지급할 책임이 있다.

나. 전임지도자 지원 사항 관련

체육회는 2024년에는 명절항공료를 지급하지 않을 예정이며, 파견비 지급 내용 및 기본급에 대해서는 규정을 개정하겠다고 답변하였다.

다. 전임지도자 해촉 관련

체육회는 이와 관련하여 답변하지 않았다.

[조치할 사항] 제주특별자치도체육회장은

가. 「근로기준법」 제61조에 근거하여 전임지도자, 직장운동경기부 지도자 및 선수의 연내 연차 사용을 촉진(서면 통보)하거나, 직원의 연차유급휴가 미사용 일수에 대한 연차수당을 지급하는 등 연차 유급휴가 제도를 관련 법률에 맞게 운영하시기 바라며, (권 고)

나. 전임지도자에게 수당을 지급하는 경우, 관련 규정을 개정하거나 세

부지침을 마련하는 등 근거에 따라 예산을 편성하여 지급하시기 바랍니다.
(개 선)

다. 또한 경기력향상위원회 기능과 역할에 대한 규정을 명확히 하는 등 전임
지도자 해촉에 대한 근거를 관련 규정에 맞게 정비하시기 바랍니다. (권 고)

[일련번호: 4]

대 한 체 육 회

시 정 · 통 보

[제 목] 스포츠공정위원회 및 각종 위원회 구성에 관한 사항
[기관·부서명] 제주특별자치도체육회
[내 용]

제주특별자치도체육회(이하 ‘체육회’라 한다)는 「정관」 제39조와 제40조에 의거하여 각종 위원회와 스포츠공정위원회를 사업 수행 및 목적 달성을 위해 설치·운영할 수 있으며 「정관」에 따르면 위원회 위원은 다른 위원회를 겸임할 수 없다.

그리고 각종 위원회 등은 그 성격(기능)과 목적에 따라 위원의 선임 절차와 자격을 관련 규정으로 정하고 있으며, 특히 스포츠공정위원회의 위원은 「정관」에 선임 자격 기준을 구체화하여 정하고 있고 위원회가 ‘정관 및 규정 관리’, ‘포상 또는 징계’, ‘임원의 연임 제한 예외 심의’ 등의 중요 안건을 심의·의결하는 바, 적법한 의결권의 성립과 결과의 전문성 보장 등을 위하여 구성원의 자격을 준수하는 것이 적절하다.

따라서 체육회는 각종 위원회를 구성·운영함에 있어 하나 이상의 위원회를 겸임하는 위원이 없도록 주의하고 각 위원회가 요구하는 자격 기준과 선임 절차에 따라 위원을 선임하여야 한다.

그러나 체육회의 스포츠공정위원회 위원 구성을 [표 1]과 같이 확인할 때 「정관」 제40조(스포츠공정위원회) 제2항16)에서 정하고 있는 자격 기준을 충

16) 제40조(스포츠공정위원회) ② 스포츠공정위원회 위원은 다음 각 호의 사람을 포함하여 구성하되 총회에서 선임한다. 다만, 총회의 의결로 선임 권한을 회장에게 위임할 수 있으며, 이 경우 회장은 외부인사가 과반수 포함된 추천위원회를 구성하여 그 의견을 들어 선임하고 그 결과를 차기 총회에 보고하여야 한다. <개정 2022. 7. 14.>

1. 법학자, 법조인 등 법률업무 종사자
2. 스포츠 관련 분야 학문을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 근무한 경력이 있는 사람
3. 스포츠 분야에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 인권 분야에 활동한 경력이 있는 사람

족하지 않는 위원이 선임되었음을 확인하였으며, [표 2]와 같이 8명의 각종 위원회의 위원은 2개 이상의 위원회를 겸임하여 활동하고 있는 것을 확인할 수 있다.

뿐만 아니라, 스포츠공정위원회 위원 자격 기준 미충족과 「정관」의 위원회 겸임 불가 위반사항은 2020년 대한체육회 정기종합감사(2020.9.14.~18.)에서 지적된 사항으로 위원 구성을 개선하는 것으로 조치 결과 회신하였으나, 금번 감사를 통해 문제점이 다시 확인된 상황이다.

한편, 체육회는 「회원시·도체육회 규정」 제48조(체육회의 감사·징계 등) 제6항¹⁷⁾과 대한체육회 「감사규정」 제15조(수감자료·증거자료의 수집)¹⁸⁾에 따라 감사관의 답변 요구에 반드시 협조하여야 하며, 대한체육회는 수감대상 단체 또는 관계자가 감사에 비협조적이거나 기타 사정으로 인해 감사가 불가능하다고 판단되는 경우에 감사를 연장하거나, 불가피한 경우에는 감사를 중지하고 15일 이내에 행정적, 제도적, 재정적 제한 조치를 하거나, 필요한 조치를 요구할 수 있다.

그러나 체육회 업무 관계자는 제출된 수감자료 외에 스포츠공정위원회 위원 자격을 확인할 수 있도록 자료를 협조 해달라는 감사관의 요청에도 불구하고, 감사관에게 위원 이력서를 공유하거나 자격 충족 여부 확인 질의에 응하지 않고 수감자료로 제출된 소속 및 직위만으로 자격 여부를 판단하도록 하였으며, 「정관」에 명시된 자격사항을 모든 위원이 준수하지 않더라도 일부가 준수하였다면 자격기준을 충족한 것이라는 답변을 추가하였다.

17) 대한체육회 회원시·도체육회규정 제48조(체육회의 감사·징계 등) ⑧ 제6항에 따른 체육회의 조사·감사 및 징계 요구는 ‘감사규정’과 ‘스포츠공정위원회규정’에 따른다.

18) 대한체육회 감사규정 제15조(수감자료·증거자료의 수집) ① 감사인은 감사업무를 수행할 때는 다음 각 호의 방법으로 감사자료 및 증거자료를 수집할 수 있으며, 감사대상 단체 및 부서는 이에 반드시 협조하여야 한다.

1. 업무관계 서류, 장부, 증빙서 및 물품 등의 제출 요구
2. 감사대상단체의 전산시스템에 대한 접근
3. 관계자의 출석 및 답변 요구
4. 금고, 창고, 장부, 물품 등의 봉인 및 조사
5. 회계 관계 거래처에 대한 조사자료 제출 요구 및 조회
6. 경위서, 확인서, 문답서, 질문서 작성 및 제출 요구
7. 근거문서 사본, 사실을 증명하는 사진, 물건 및 기타 입증 자료 제출 요구
8. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 조치

② 제1항 각 호에 대해 감사대상 단체 또는 부서가 비협조적이거나 기타 사정으로 인해 감사가 불가능하다고 판단되는 경우에는 감사인은 감사를 연장하거나, 불가피한 경우에는 감사를 중지하고 15일 이내에 행정적, 제도적, 재정적 제한 조치를 하거나, 필요한 조치를 요구할 수 있다.

그 결과, 체육회의 비협조로 인해 스포츠공정위원회 위원의 자격 충족 여부는 원활하게 확인할 수 없었으며, 작성된 소속 및 직위만으로는 해당 위원이 「정관」의 자격요건을 충족한다고 판단할 수 없었다.

[표 1] 스포츠공정위원회 위원 현황

연번	직위	성명	소속 및 직위	자격 충족여부
1	위원장	a	前 도체육회 스포츠공정위원회 부위원장	확인불가
2	위원	b	오재영김용학 법률사무소 변호사	법률 업무 종사자
3	위원	c	중앙여고 체육교사	스포츠 분야 종사자
4	위원	d	前 도감사위원회 사무국장	확인불가
5	위원	e	前 여주대학교 스포츠부교수	스포츠 분야 종사자
6	위원	f	서귀포 YWCA 사무총장	인권 분야 종사자
7	위원	g	前 도사격연맹 부회장	스포츠 분야 종사자
8	위원	h	자연치유요가센터	스포츠 분야 종사자
9	위원	i	前 노형동 연합청년회장	확인불가
10	위원	j	돌고름 농장	확인불가
11	위원	k	도교육청 장학관	확인불가

자료: 제주특별자치도체육회 제출자료 재구성

[표 2] 체육회 각종 위원회 겸임 중인 위원 현황

연번	위원	소속 및 직위	활동위원회	겸임 수
1	l	도교육청 장학사	성희룡·성폭력 고충심의위원회 제주스포츠과학센터 운영위원회	2개
2	m	뉴제주일보 논설실장	제주체육편집위원회 제주스포츠과학센터 운영위원회	2개
3	n	체육회 사무처장	제주스포츠과학센터 운영위원회 가입·등급심의위원회(당연직)	2개
4	o	도청 체육진흥팀장	제주스포츠과학센터 운영위원회 도민체육대회 위원회	2개
5	p	서귀포시체육회 사무국장	가입·등급심의위원회 도민체육대회 위원회	2개
6	q	도교육청 장학사	가입·등급심의위원회 도민체육대회 위원회	2개
7	r	제주시체육회 사무국장	가입·등급심의위원회 도민체육대회 위원회	2개
8	s	체육회 전문체육부장	스포츠행사 및 대회선정 심의위원회(당연직) 가입·등급심의위원회	2개

자료: 제주특별자치도체육회 제출자료 재구성

[관계기관 의견]

체육회는 스포츠공정위원회 위원 구성과 관련하여 「정관」 제40조 제2항의 자격을 갖춘 자를 포함하여 구성하였다고 답변하였으나, 각종 위원회의 위원 겸직 문제에 대해서는 별다른 답변을 하지 않았다.

그러나 체육회가 「정관」 제40조 제2항을 따르기로 한 것은 대한체육회의 「회원시·도체육회 규정」을 따르겠다는 의미이며, 해당 조항이 대한체육회 「스포츠공정위원회 규정」 제4조 제3항¹⁹⁾에 준하여 정하여진 바, 체육회는 대한체육회 스포츠공정위원회 구성과 동일한 위원의 자격요건을 충족한 자로 구성하여야 한다. (별표 참고)

다만, 대한체육회 「스포츠공정위원회 규정」 제43조 제2항²⁰⁾에 따르면, 단체의 운영 여건상 다르게 하여야 할 사유가 인정되는 경우 체육회가 달리 정할 수 있다. 그러나 이 단서조항을 적용하지 않고 대한체육회와 체육회가 동일한 규정을 다르게 적용하는 것은 적절하지 않으므로, 체육회의 주장은 받아들일 수 없다.

[조치할 사항] 제주특별자치도체육회장은

스포츠공정위원회의 자격요건 미충족과 각종 위원회 위원 겸임 문제를 조속히 해소하시기 바라며, (시 정)

스포츠공정위원회 위원 구성을 달리할 필요가 있는 경우 적절한 절차를 거쳐 규정 개정을 선행하시기 바랍니다. (통 보)

19) 스포츠공정위원회 규정 제4조(구성) ③ 위원회의 위원은 다음 각 호의 사람을 포함하여 구성되되 문화체육관광부장관과 협의하여 총회에서 선임한다. 다만, 총회의 의결로 선임 권한이 회장에게 위임된 경우 회장은 외부인사 과반수가 포함된 추천위원회를 구성하여 그 의견을 들어 선임한다. <개정 2019. 1. 31., 2022. 1. 24.>

1. 판사·검사 또는 변호사의 직에 5년 이상 종사한 사람
2. 스포츠 또는 법률관련 분야 학문을 전공하고 대학이나 공인된 연구기관에서 5년 이상 근무한 사람
3. 스포츠 분야에서 10년 이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 인권 전문가로서 관련 분야에서 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람

20) 스포츠공정위원회 규정 제43조(규정 제·개정) ② 체육회의 이 규정은 회원종목단체 및 회원시·도체육회의 규정에 우선하며, 해당 단체가 규정을 이 규정에 맞게 제·개정하지 아니하여 해당 규정과 이 규정이 상이할 때에는 반드시 이 규정을 따라야 한다. 다만, 단체의 고유목적 달성과 질서유지 차원에서 필요하거나 단체의 운영 여건상 다르게 하여야 할 사유가 인정되는 경우 다음 각 호에 한하여 체육회와 달리 정할 수 있다. <개정 2022. 1. 24.>

1. 제4조 (위원회 구성)

[별표]

*해당 자료는 대외비로 실제 구성원을 토대로 임의로 작성됨

대한체육회 스포츠공정위원회 구성

연번	소속 및 직위	구 분
1	0000대학교 교수	법조계 (7)
2	0000대학교 교수	
3	법무법인 0000 변호사	
4	법무법인 0000 변호사	
5	법무법인 0000 변호사	
6	법무법인 0000 변호사	
7	법무법인 0000 변호사	
8	0000 체육기관	스포츠계 (4)
9	0000대학교 체육교수	
10	0000 체육기관	
11	0000대학교 체육교수	
12	0000대학교 교수	학계 (2)
13	0000대학교 교수	
14	0000 인권 전문기관	인권전문가 (2)
15	0000 인권 전문기관	